

ความเสียหายเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาวิศวกรต้องรับผิดชอบในผลของการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามหลักปฏิบัติและวิชาการ รวมทั้งต้องประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น

เมื่อผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการบริษัท ด. มีหน้าที่ดูแลด้านการตลาดและเป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้างรับผิดชอบควบคุมงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยให้แก่บริษัท บ. โดยตรง จึงมีอำนาจในการตัดสินใจและควบคุมดูแลทั้งการออกแบบ การก่อสร้าง รวมถึงการเลือกใช้และติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในสถานีไฟฟ้าย่อย แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ ๒๒ kV SWITCHGEAR และควบคุมการก่อสร้างให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ ๒๒ kV SWITCHGEAR โดยใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ในห้องควบคุมสถานีไฟฟ้าย่อยให้เป็นไปตามสัญญาว่าจ้างที่ระบุให้ติดตั้งเบรกเกอร์เป็นผลิตภัณฑ์ของ ABB SACE ชนิด SF6 รุ่น SFA ๒๔-๑๒-๒๕ และเป็นไปตามมาตรฐานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเป็นหลัก และตามที่ผู้ว่าจ้างให้ความไว้วางใจให้ออกแบบและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย จึงถือได้ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องตามหลักการปฏิบัติและวิชาการ และเป็น การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมด้วยความไม่ซื่อสัตย์สุจริตตามข้อ ๓ (๒) และ (๓) ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนำมาซึ่งความเสียหายเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพฯ และแม้ข้อเท็จจริงจะยังไม่เป็นที่ยุติว่า การประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดการระเบิดขึ้นในห้องควบคุมสถานีไฟฟ้าย่อยจนมีผู้เสียชีวิตก็ตาม แต่ก็เห็นได้ว่ามีสภาพที่ร้ายแรง ดังนั้น การที่คณะกรรมการจรรยาบรรณ ได้มีคำวินิจฉัยลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ ให้ลงโทษเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ฟ้องคดี และการที่สภาวิศวกรโดยคณะกรรมการสภาวิศวกร ได้พิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วมีมติยืนตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการจรรยาบรรณดังกล่าว และมีคำสั่งลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ ให้ลงโทษเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการออกคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม โดยมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และทำงานกับบริษัท ด. โดยเป็นกรรมการของบริษัทฯ รวมทั้งเป็นผู้ช่วย



กรรมการผู้จัดการด้านการตลาด เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ บริษัท บ. ได้ว่าจ้างให้บริษัท ด. ทำงานก่อสร้าง ออกแบบ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าย่อย ๑๑๕/๒๒ KV ให้แก่บริษัท บ. โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ดูแลควบคุมงานก่อสร้างดังกล่าวให้แก่บริษัท ด. ต่อมาภายหลังจากที่บริษัท ด. ได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จและมีการตรวจรับมอบงาน อีกทั้งพินกำหนดระยะเวลาประกันผลงาน ๑ ปีแล้ว บริษัท บ. ยังคงตกลงว่าจ้างให้บริษัท ด. เป็นผู้ตรวจสอบระบบการทำงานและอุปกรณ์ของสถานีไฟฟ้าย่อยดังกล่าวต่อไปอีก โดยให้ทำการตรวจสอบทุกปี ปีละ ๑ ครั้ง จนกระทั่งในการตรวจสอบระบบการทำงานของสถานีไฟฟ้าย่อยเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ ขณะที่พนักงานของบริษัท ด. รอยุ่ในห้องควบคุมสถานีไฟฟ้าย่อยเพื่อให้ นาย ว. พนักงานของบริษัท บ. เข้าไปปิดกระแสไฟฟ้าในห้องควบคุมสถานีไฟฟ้าย่อย ปรากฏว่าได้เกิดเหตุระเบิดในห้องควบคุมสถานีไฟฟ้าย่อยดังกล่าว ทำให้ทรัพย์สินของบริษัท บ. เสียหายและทำให้นาย ว. ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ภายหลังเกิดเหตุ บริษัท บ. กับพวก รวม ๕ คน ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องบริษัท ด. เป็นจำเลยต่อศาลจังหวัดปทุมธานี เป็นคดีแพ่งให้รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการกระทำละเมิด อีกทั้ง บริษัท บ. ได้มีหนังสือร้องเรียนต่อสภาวิศวกร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ว่า การระเบิดดังกล่าวมีสาเหตุมาจากการออกแบบสถานีไฟฟ้าย่อยซึ่งประกอบไปด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและไม่เหมาะสมกับการใช้งาน รวมทั้งอุปกรณ์ในแบบไม่ตรงกับอุปกรณ์ที่จัดหามาติดตั้งและไม่ตรงตามสัญญา ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการในส่วนจรรยาบรรณของวิศวกรผู้ออกแบบงานก่อสร้างและผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยในส่วนของการกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมนั้น คณะอนุกรรมการไต่สวนซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการจรรยาบรรณได้ดำเนินการไต่สวนและมีความเห็นว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีถือเป็นการปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามหลักปฏิบัติและวิชาการ และเป็นการกระทำที่ขาดความรับผิดชอบและจรรยาบรรณต่อผู้ว่าจ้าง ถือเป็นการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมโดยไม่ซื่อสัตย์สุจริต อันเป็นความผิดตามข้อ ๓ (๒) และ (๓) ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการจรรยาบรรณจึงมีคำวินิจฉัยลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ฟ้องคดีตามความเห็นของคณะอนุกรรมการไต่สวน ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งคณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณาแล้วมีมติยืนตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการจรรยาบรรณ และผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๒ ให้ลงโทษเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีข้างต้น



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า สัญญาที่บริษัท บ. ว่าจ้างให้บริษัท ด. จัดหา และติดตั้ง อุปกรณ์สถานีไฟฟ้าย่อย ๑๑๕/๒๒ kV ให้แก่บริษัท บ. ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ นั้น ข้อ ๑ กำหนดให้ บริษัท ด. ผู้รับจ้าง จะต้องจัดหาแรงงาน วัสดุเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจน อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญา ข้อ ๔ กำหนดระยะเวลาการรับประกันคุณภาพของผลงานทั้งโครงการเป็นเวลา ๑ ปี นับจาก วันที่ทำการทดสอบอุปกรณ์ ฟังก์ชัน และ Commissioning แล้วเสร็จ และข้อ ๕ กำหนดว่า คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่ารูปแบบ ข้อกำหนด รายละเอียด และเอกสารแนบท้ายสัญญา เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งในเอกสารแนบท้ายสัญญา DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED CONTENTS ได้ระบุอุปกรณ์ ๑๑๕ kV SWITCHYARD ใช้ ๑๑๕ kV Gas Circuit Breaker ส่วนอุปกรณ์ ๒๒ kV SWITCHGEAR ใช้ ๒๒ Vacuum Circuit Breaker ซึ่งสอดคล้อง กับในรายงาน Preventive Maintenance Test Report เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ ที่ยังคงเป็น Vacuum Circuit Breaker แต่คู่สัญญาได้ตกลงกันทำเอกสารแนบท้ายสัญญาว่าจ้าง ระบุให้ใช้ เซอร์กิตเบรกเกอร์เป็นผลิตภัณฑ์ของ ABB SACE ชนิด SF๖ รุ่น SFA ๒๔-๑๒-๒๕ และในการ ดำเนินการตามสัญญาว่าจ้าง บริษัท ด. ผู้รับจ้างได้ใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ ชนิด SF๖ รุ่น HA๒/ZC ๒๔-๑๒-๒๕ ที่มี Rated Operating Sequence เท่ากับ O-๓ min-CO-๓ min-CO เป็นส่วนประกอบ ของอุปกรณ์ ๒๒ kV SWITCHGEAR ติดตั้งในห้องควบคุมสถานีไฟฟ้าย่อยให้กับบริษัท บ. โดยไม่ปรากฏเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรว่ามีการตกลงให้เปลี่ยนรุ่นของอุปกรณ์เซอร์กิต เบรกเกอร์ที่ใช้แต่อย่างใด แม้จะปรากฏว่าผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท บ. ให้มีหน้าที่ประสานงาน และกำกับดูแลงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยตามสัญญาดังกล่าว จะมีได้โต้แย้งว่าการก่อสร้าง และการติดตั้งไม่เป็นไปตามสัญญา ทั้งได้ตรวจสอบวัสดุและอุปกรณ์และได้ลงบันทึกไว้ว่า ได้ตรวจเช็คแล้วตรงตามสัญญาทุกประการ จนกระทั่งบริษัท บ. ได้ออกหนังสือรับรองระบุงาน ที่ระบุข้างต้นว่าเสร็จสมบูรณ์ตามระยะเวลาและเงื่อนไขของสัญญาแล้ว อันถือได้ว่าบริษัท บ. และบริษัท ด. ไม่ถือข้อสัญญาให้ติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์เป็นผลิตภัณฑ์ของ ABB SACE ชนิด SF๖ รุ่น SFA ๒๔-๑๒-๒๕ เป็นสาระสำคัญอีกต่อไป และยอมรับให้บริษัท ด. ติดตั้งเซอร์กิต เบรกเกอร์เป็น SF๖ รุ่น HA๒/ZC ๒๔-๑๒-๒๕ ส่งผลให้บริษัท ด. ไม่เป็นผู้ผิดสัญญาและไม่ต้อง ชดใช้ค่าเสียหายก็ตาม แต่ก็เป็นเรื่องของความรับผิดชอบของคู่สัญญาในทางแพ่ง เป็นคนละส่วนกับ การประพจน์ผิดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามข้อ ๓ (๒) และ (๓) ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพจน์ผิดจรรยาบรรณ อันจะนำมาซึ่งความเสียหายเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาวิศวกรต้องรับผิดชอบในผล



การปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามหลักปฏิบัติและวิชาการ รวมทั้งต้องประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น เมื่อปรากฏว่า บริษัท ด. ผู้รับจ้างได้ใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ ชนิด SF6 รุ่น HA๒/ZC ๒๔-๑๒-๒๕ ซึ่งเป็นการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ผิดไปจากสัญญาว่าจ้างที่ได้ทำไว้กับบริษัท บ. ผู้ว่าจ้าง และเมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้กำหนด Rated Operating Sequence เท่ากับ O-๐.๓ sec-CO-๑๕ sec-CO อุปกรณ์เซอร์กิตเบรกเกอร์ที่นำมาติดตั้งจึงไม่เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว และแม้ข้อเท็จจริงจะไม่สามารถรับฟังเป็นที่ยุติได้ว่าต้นเหตุที่ทำให้เกิดการระเบิดในห้องควบคุมสถานีไฟฟ้าย่อยดังกล่าวเกิดจากนาย ว. พนักงานของบริษัท บ. ทำการดับไฟผิดขั้นตอน หรือเกิดจากการลัดวงจรในระบบโดยมีสาเหตุจากภัยธรรมชาติทั้งทางตรงหรือโดยทางอ้อม หรือตัวบริภัณฑ์ทางไฟฟ้าถูกรบกวนโดยสัตว์ต่าง ๆ ก็ตาม แต่ถ้าวเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่นำมาใช้กับ ๒๒ KV SWITCHGEAR เป็นไปตามสัญญาว่าจ้างที่ระบุอุปกรณ์ ๒๒ KV SWITCHGEAR ให้ใช้ ๒๒ KV Vacuum Circuit Breaker และเป็นไปตามมาตรฐานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดซึ่งสามารถทนต่อแรงระเบิดจากการเกิด Internal arc fault ได้ ตามมาตรฐาน IEC ๖๒๒๗๑-๒๐๐ (IEC ๒๙๘ เดิม) ข้อ ๒.๗ ย่อมจะไม่เกิดการระเบิดขึ้นในห้องควบคุมสถานีไฟฟ้าย่อย ฉะนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการบริษัท ด. มีหน้าที่ดูแลด้านการตลาดและเป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้างรับผิดชอบควบคุมงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยโดยตรง จึงมีอำนาจในการตัดสินใจและควบคุมดูแลทั้งการออกแบบ การก่อสร้าง รวมถึงการเลือกใช้และติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในสถานีไฟฟ้าย่อย แต่ไม่ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ ๒๒ KV SWITCHGEAR และควบคุมการก่อสร้างให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ ๒๒ KV SWITCHGEAR โดยใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ในห้องควบคุมสถานีไฟฟ้าย่อยให้เป็นไปตามสัญญาว่าจ้างและมาตรฐานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเป็นหลักและตามที่ผู้ว่าจ้างให้ความไว้วางใจให้ออกแบบและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย จึงถือได้ว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวเป็นการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องตามหลักการปฏิบัติและวิชาการ และเป็นการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมด้วยความไม่ซื่อสัตย์สุจริตตามข้อ ๓ (๒) และ (๓) ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ และการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวเป็นกรณีที่เห็นได้ว่ามีสภาพที่ร้ายแรง ดังนั้น การที่คณะกรรมการจรรยาบรรณได้พิจารณารายงานผลการไต่สวนและความเห็นของคณะอนุกรรมการไต่สวนแล้วมีคำวินิจฉัยลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ ให้ลงโทษเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมาย และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยคณะกรรมการสภาวิศวกรได้พิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วมีมติยืนตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการจรรยาบรรณ และมีคำสั่งลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ ให้ลงโทษเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ



วิศวกรรมควบคุมของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๙/๒๕๖๔)

๔. องค์กรวิชาชีพด้านการบัญชี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕. องค์กรวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖. องค์กรวิชาชีพด้านประณีตศิลปกรรม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗. องค์กรวิชาชีพด้านอื่น ๆ

๗.๑ สัตวแพทยสภา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗.๒ คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗.๓ คณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗.๔ ครุสภา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๒๖

คดีปกครองเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

๑. การศึกษา

๑.๑ การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษ

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ การคัดเลือกนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ มีลักษณะเป็น บทบัญญัติที่มีผลบังคับกับการคัดเลือกนักเรียนเป็นการทั่วไป จึงถือเป็นกฎหมายมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ จึงตกอยู่ภายใต้บังคับ ของประกาศดังกล่าว

เมื่อหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามประกาศดังกล่าวข้างต้น ข้อ ๔.๔ กำหนดว่า หากนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของแต่ละแผนการเรียนไม่ครบตามจำนวน โรงเรียนจะพิจารณาคัดเลือกจากกลุ่มนักเรียนที่มีคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ โดยเรียงคะแนน จากคะแนนสูงไปหาต่ำตามลำดับ จนครบจำนวนที่โรงเรียนจะรับไว้ได้ ดังนั้น ผู้อำนวยการ โรงเรียนฯ จึงต้องพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ดังกล่าวตามประกาศ ดังกล่าว โดยวิธีการเรียงคะแนนจากสูงไปหาต่ำจนครบตามจำนวนที่โรงเรียนจะรับไว้ได้ กรณีไม่อาจนำวิธีการสอบคัดเลือกตามมติของที่ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ มาใช้ในการคัดเลือกนักเรียนที่มีคะแนนไม่ถึงเกณฑ์เข้าเรียน ที่โรงเรียนฯ ในกรณีที่มีนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของแต่ละแผนการเรียนไม่ครบ จำนวนได้ รวมทั้งไม่อาจอ้างความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมซึ่งเป็นผู้ปกครอง ของผู้ฟ้องคดีเพื่อตัดสิทธิของผู้ฟ้องคดีตามประกาศดังกล่าวได้ ประกาศโรงเรียนฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (เดิม) ขึ้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ในส่วนที่ไม่ระบุชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิ เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ที่โรงเรียนฯ จึงไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย และย่อมเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ สังกัดอยู่ จึงต้อง



รับผิดชอบผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำไปโดยชัดใช้คำสั่งใหม่ทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

ในการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้กำหนดหลักเกณฑ์การจัดนักเรียนเข้าแผนการเรียน ตามประกาศโรงเรียนฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยข้อ ๔.๔ กำหนดว่า หากนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของแต่ละแผนการเรียนไม่ครบ ตามจำนวน โรงเรียนจะพิจารณาคัดเลือกจากกลุ่มนักเรียนที่มีคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ โดยเรียงคะแนน จากคะแนนสูงไปหาต่ำตามลำดับ จนครบจำนวนที่โรงเรียนจะรับไว้ได้ และนักเรียนกลุ่มดังกล่าวนี้ จะต้องเรียนปรับพื้นฐานซึ่งโรงเรียนจัดให้ในช่วงปิดภาคเรียน ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้แสดงความประสงค์ที่จะศึกษาต่อที่โรงเรียนเดิม แต่มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาไม่ถึงเกณฑ์ตามประกาศ โรงเรียนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ของประกาศโรงเรียนฯ ในข้อ ๔.๔ ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีย่อมต้องได้รับคัดเลือกให้ศึกษาต่อ ในแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส เนื่องจากได้เลือกแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศสเป็นอันดับ ๑ และผู้ฟ้องคดีมีคะแนนสะสม ๓ ปี ๒.๒๓ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับเรียกประชุมผู้ปกครองนักเรียน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน ๓๐ คน และให้นักเรียนทั้ง ๓๐ คน ทำการสอบคัดเลือกโดยจะรับเพียง ๘ คน พร้อมทั้งให้ผู้ปกครองทุกคนที่เข้าร่วมประชุมลงลายมือชื่อรับทราบมติที่ประชุม หากไม่ลงลายมือชื่อ จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ อันเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีจำต้องลงลายมือชื่อ ทั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่า การใช้วิธีการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ โดยผู้ฟ้องคดี และผู้ปกครองของผู้ฟ้องคดีได้ยินยอมให้ใช้วิธีการสอบคัดเลือกในที่ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์แล้ว และได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน โดยไม่ได้โต้แย้งสิทธิใด ๆ ผู้ฟ้องคดี เห็นว่าตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกในข้อ ๔.๔ ไม่ได้กำหนดให้สอบ แต่ให้เรียงคะแนนจากสูงไปต่ำ จนครบตามจำนวนที่จะรับ จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ร้องเรียนต่อสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ แต่ไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศดังกล่าว และให้สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ มีลักษณะเป็นบทบัญญัติที่มีผลบังคับกับการคัดเลือกนักเรียนเป็นการทั่วไป จึงถือเป็นกฎตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงตกอยู่ภายใต้บังคับของประกาศดังกล่าว เมื่อในการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ของโรงเรียนฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกประกาศดังกล่าว โดยข้อ ๔.๔ กำหนดว่า หากนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของแต่ละแผนการเรียนไม่ครบตามจำนวน โรงเรียนจะพิจารณาคัดเลือกจากกลุ่มนักเรียนที่มีคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ โดยเรียงคะแนนจากคะแนนสูงไปหาต่ำตามลำดับ จนครบจำนวนที่โรงเรียนจะรับไว้ได้ และนักเรียนกลุ่มดังกล่าวนี้จะต้องเรียนปรับพื้นฐานซึ่งโรงเรียนจัดให้ในช่วงปิดภาคเรียน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในส่วนการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส ยังสามารถรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนฯ ได้อีก ๘ คน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ดังกล่าวตามประกาศดังกล่าว โดยวิธีการเรียงคะแนนจากสูงไปหาต่ำจนครบตามจำนวนที่โรงเรียนจะรับไว้ได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจนำวิธีการสอบคัดเลือกตามมติของที่ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ มาใช้ในการคัดเลือกนักเรียนที่มีคะแนนไม่ถึงเกณฑ์เข้าเรียนที่โรงเรียนฯ ในกรณีที่มีนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของแต่ละแผนการเรียนไม่ครบจำนวนได้ รวมทั้งไม่อาจอ้างความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม ซึ่งเป็นผู้ปกครองของผู้ฟ้องคดีเพื่อตัดสิทธิของผู้ฟ้องคดีตามประกาศดังกล่าวได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีประกาศโรงเรียนฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้าแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส (เพิ่มเติม) กรณีนักเรียนที่มีคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่จะจัดเข้าแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ซึ่งมีนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกจำนวน ๘ คน จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามประกาศโรงเรียนฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (เดิม) ขึ้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ในส่วนที่ไม่ระบุชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ที่โรงเรียนฯ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อคำสั่งในส่วนดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงย่อมเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สังกัดอยู่ จึงต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำไป โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ต้องร่วม



รับผิดชอบ ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ พืพกษาเพิกถอนประกาศโรงเรียน เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (เดิม) ขึ้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ในส่วนที่ไม่ระบุชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส (เพิ่มเติม) ที่โรงเรียน และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๙๓/๒๕๖๓)

หลักเกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System : TCAS) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ไม่ได้มีสภาพบังคับตามกฎหมายให้มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ต้องปฏิบัติตามแต่อย่างใด ทั้งหมายเหตุท้ายหลักเกณฑ์ดังกล่าวก็ได้กำหนดไว้ อย่างชัดเจนว่า ใช้เป็นแนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาสำหรับผู้สมัครที่สมัครเข้าศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสิทธิในการ พิจารณาสุดท้ายเป็นของมหาวิทยาลัย/สถาบันตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการ ปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศ และต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยข้อ ๔ ของระเบียบดังกล่าว ได้ให้อำนาจสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งกำหนดหลักเกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษา ต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษา ดังนั้น มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์จึงมีอำนาจออกประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิ การศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ได้ ทั้งนี้ การมีอำนาจดังกล่าวย่อมครอบคลุมถึงการใช้ดุลพินิจ พิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสมของการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร เข้าศึกษาในสถาบันของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระยะเวลาการมีผลบังคับใช้ ประกาศดังกล่าวด้วย

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า การออกประกาศดังกล่าวกำหนดให้ผู้สมัคร เข้าศึกษาในสถาบันของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่สอบ GED ต้องมีผลคะแนนแต่ละวิชา อย่างน้อย ๑๖๕ คะแนน ซึ่งมากกว่าเกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาของที่ประชุมอธิการบดี



แห่งประเทศไทย มีเหตุผลและความเหมาะสมเพียงพอ ไม่เป็นการออกกฎที่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อีกทั้งไม่ได้กำหนดวันใช้บังคับที่กระชั้นชิดจนทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดไม่มีเวลาเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้าศึกษา การออกประกาศดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยข้อ ๓ กำหนดว่า ในการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้ใช้แนวทาง ดังนี้... ๓.๒ วรรคสอง ผู้สมัครที่สอบ General Educational Development หรือ GED (การสอบเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทยตามหลักสูตรการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีผลสอบ GED ๔ รายวิชา โดยมีคะแนนแต่ละวิชาอย่างน้อย ๑๖๕ คะแนน โดยสามารถเทียบเท่าการจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในสายศิลป์-ภาษา หรือศิลป์-คำนวณ (เดิม) ได้เท่านั้น ข้อ ๓.๖ กำหนดว่า สำหรับผู้สมัครที่จบการศึกษาหรือมีผลการสอบก่อนวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ อนุโลมให้ใช้เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้ ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดเป็นผู้มีผลการสอบ GED หลังจากวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งได้คะแนนไม่ถึงหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดเห็นว่าประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อให้เลื่อนการบังคับใช้ประกาศดังกล่าวไปใช้ในการศึกษาถัดไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อ้างว่าไม่สามารถดำเนินการตามที่เสนอได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนประกาศดังกล่าว เฉพาะในส่วนของการเทียบวุฒิการศึกษาของระบบอเมริกา/แคนาดา และที่กำหนดให้ผู้สมัครที่จบการศึกษาหรือมีผลการสอบก่อนวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ อนุโลมให้ใช้เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

หลักเกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System : TCAS) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ไม่ได้มีสภาพบังคับ



ตามกฎหมายให้มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกต้องปฏิบัติตามแต่อย่างใด ทั้งหมายเหตุท้ายหลักเกณฑ์ดังกล่าว ก็ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า ใช้เป็นแนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาสำหรับผู้สมัครที่สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสิทธิในการพิจารณาสุดท้ายเป็นของมหาวิทยาลัย/สถาบันตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยข้อ ๔ ของระเบียบดังกล่าว ได้ให้อำนาจสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งกำหนดหลักเกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษา ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจออกประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ การมีอำนาจดังกล่าวย่อมครอบคลุมถึงการใช้ดุลพินิจพิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสมของการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาในสถาบันของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระยะเวลาการมีผลบังคับใช้ประกาศดังกล่าวด้วย

เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ว่า เหตุผลที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์จากเดิมที่กำหนดให้ผู้สมัครที่สอบ GED ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ และมีผลการสอบ GED ๔ รายวิชา ต้องมีคะแนนแต่ละวิชาอย่างน้อย ๑๔๕ คะแนน เป็นต้องมีคะแนนแต่ละวิชาอย่างน้อย ๑๖๕ คะแนน เนื่องจากฝ่ายวิชาการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสนอว่า คะแนนตั้งแต่ ๑๖๕ คะแนนขึ้นไป เป็นคะแนนที่อยู่ในระดับที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความพร้อมในการเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย และคณะส่วนใหญ่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๒๒ คณะ จาก ๒๘ คณะ เห็นด้วยกับข้อเสนอของฝ่ายวิชาการ ประกอบกับการใช้เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นดังกล่าวจะช่วยในการคัดกรองนักเรียนที่มีคุณภาพและความพร้อมเข้าศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในเบื้องต้น ทั้งยังช่วยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นักศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการผลิตบัณฑิตที่เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณย่อมสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้มีความโดดเด่นและความสามารถในการแข่งขันทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยอื่นได้ จึงเห็นว่าจากเหตุผลดังกล่าวพอจะแสดงให้เห็นถึงเหตุผลและความเหมาะสมที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องออกหลักเกณฑ์ให้แตกต่างจากเกณฑ์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประกอบกับการที่คณะต่าง ๆ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นด้วยกับข้อเสนอให้เพิ่มคะแนนให้สูงขึ้นดังกล่าว ย่อมเป็นข้อเท็จจริงที่สนับสนุนให้เห็นถึงความจำเป็นที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องออกประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ การใช้ดุลพินิจในการออก



ประกาศดังกล่าวจึงถือว่าเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว สำหรับบทอนุโลมข้อ ๓.๖ ของประกาศดังกล่าวที่กำหนดให้เฉพาะผู้สมัครที่จบการศึกษาหรือมีผลการสอบก่อนวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ สามารถใช้เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้ นั้น เป็นเพียงการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อไม่ให้ประกาศมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้สมัครเข้าศึกษาในสถาบันของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่มีผลสอบ GED ผ่านเกณฑ์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยก่อนวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ จึงไม่ใช้การออกกฎที่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด ในการนี้ เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งแปดมีความประสงค์ที่เข้าศึกษาในคณะต่าง ๆ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดย่อมมีหน้าที่ค้นหาข้อมูลว่าผู้ฟ้องคดีทั้งแปดมีคุณสมบัติหรือมีสิทธิสมัครเข้าศึกษาตามประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือไม่ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดจะได้รับทราบประกาศดังกล่าวโดยวิธีการใด หรือได้รับทราบประกาศเมื่อใดย่อมไม่ใช่ข้ออ้างที่จะยกมาเป็นข้อต่อสู้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ นอกจากนี้ หากนับตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกประกาศดังกล่าว จนถึงช่วงเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดให้สามารถยื่นใบสมัครเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในรอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒ ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ (จากทั้งหมด ๕ รอบ) ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดมีระยะเวลามากกว่าห้าเดือนที่จะวางแผนการสอบ GED เพื่อสมัครเข้าศึกษาในคณะต่าง ๆ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้น การที่ข้อ ๒ ของประกาศดังกล่าวกำหนดให้การเทียบวุฒิการศึกษาของระบบอเมริกา/แคนาดา ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดระยะเวลาบังคับใช้หลักเกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาของระบบอเมริกา/แคนาดาที่กระชั้นชิดจนทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดไม่มีเวลาเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้าศึกษาในคณะต่าง ๆ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ประการใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร.๔๓/๒๕๖๔)

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้นโดยได้รับการรับรองจากแพทยสภาตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยกระบวนการพิจารณารับรองหลักสูตรและสถาบันผลิตแพทย์ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งตามข้อบังคับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยบทบาท หน้าที่ และการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๓๖ กำหนดให้คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ฯลฯ ตลอดจนพิจารณาออกระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของกลุ่มสถาบัน รวมทั้งพิจารณาขอหมายหน้าที่รับผิดชอบให้กับบุคคลหรือคณะบุคคลต่าง ๆ



เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของกลุ่มสถาบัน สำหรับในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ผ่านระบบรับตรงประจำปี ๒๕๖๓ นั้น ปรากฏว่าได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสอบคัดเลือกฯ ขึ้นโดยกำหนดให้มีอำนาจหน้าที่ในการออกระเบียบและข้อบังคับในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ และมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการสมัครสอบและการสอบให้ดำเนินการเป็นไปโดยเรียบร้อยและเป็นไปตามข้อบังคับ ดังนั้น เมื่อกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยโดยคณะกรรมการจัดการสอบคัดเลือกฯ ได้ออกข้อปฏิบัติในการสอบวิชาเฉพาะ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ระบบรับตรง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มาใช้บังคับรวม ๙ ข้อ กรณีจึงต้องถือว่าข้อปฏิบัติในการสอบวิชาเฉพาะดังกล่าวเป็นระเบียบหรือข้อบังคับที่ออกโดยผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและเป็นมาตรการที่ใช้ในการป้องกันการทุจริตในการสอบ ป้องกันการเอารัดเอาเปรียบผู้เข้าสอบรายอื่น และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการสอบ ด้วยเหตุนี้ หากผู้เข้าสอบรายใดกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อปฏิบัติดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมมีดุลพินิจในการลงโทษผู้เข้าสอบรายนั้นได้ อย่างไรก็ตาม การลงโทษดังกล่าวจะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและต้องได้สัดส่วนกับระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำในแต่ละกรณีด้วย

การที่กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยไม่ประกาศผลคะแนนสอบวิชาความถนัดแพทย์ ฉบับที่ ๑ ของผู้ฟ้องคดี ด้วยเหตุว่าผู้ฟ้องคดีฝ่าฝืนระเบียบข้อปฏิบัติในการสอบคัดเลือกฯ กรณีนำอุปกรณ์อื่น ๆ ติดตัวเข้าห้องสอบ อันเป็นการฝ่าฝืนข้อ ๕ ของข้อปฏิบัติในการสอบวิชาเฉพาะฯ ซึ่งข้อเท็จจริงเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีมิได้มีเจตนาทุจริตในการสอบ และมีได้ตั้งใจกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อปฏิบัติในการสอบวิชาเฉพาะฯ ดังกล่าว รวมทั้งมิได้ต้องการเอาเปรียบผู้เข้าสอบคนอื่น หากแต่การกระทำความผิดของผู้ฟ้องคดีเกิดจากการหลงลืมถอดอุปกรณ์หูฟังออกก่อนเข้าห้องสอบเท่านั้น ซึ่งโทษที่ลงแก่ผู้ฟ้องคดีดังกล่าวเท่ากับผู้กระทำความผิดที่มีเจตนากระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อปฏิบัติในการสอบวิชาเฉพาะฯ และมีเจตนาเอาเปรียบผู้เข้าสอบคนอื่น ย่อมเป็นการพิจารณาที่ไม่สมเหตุสมผล และเป็นการพิจารณาลงโทษผู้ฟ้องคดีโดยมิได้คำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำ กรณีจึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้สมัครสอบระบบรับตรงของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในการสอบวิชาเฉพาะเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นการสอบ



ข้อสอบ ๓ ฉบับวิชา ใช้เวลาฉบับละ ๗๕ นาที ข้อสอบฉบับที่ ๑ ขึ้นตีกสอบเวลา ๘.๒๐ นาฬิกา เช้าเข้าห้องสอบเวลา ๘.๓๐ นาฬิกา และเริ่มทำข้อสอบเวลา ๘.๔๕ นาฬิกา จนถึงเวลา ๑๐ นาฬิกา ข้อสอบฉบับที่ ๒ เริ่มสอบเวลา ๑๐.๔๕ นาฬิกา จนถึงเวลา ๑๒ นาฬิกา และข้อสอบฉบับที่ ๓ เริ่มสอบเวลา ๑๓.๔๕ นาฬิกา จนถึงเวลา ๑๕ นาฬิกา สำหรับข้อพิพาทในคดีนี้เป็นการสอบข้อสอบฉบับที่ ๑ ปรากฏว่าในเวลา ๘.๔๗ นาฬิกา นางสาว ณ. เจ้าหน้าที่ประจำห้องสอบ ได้สังเกตเห็นว่าผู้ฟ้องคดีสวมอุปกรณ์หูฟัง (Air Pods) ในห้องสอบ จึงแจ้งให้ ดร. อ. ผู้ช่วยสนามสอบทราบ จากนั้น เวลา ๘.๕๑ นาฬิกา ดร. อ. ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ และได้รับอุปกรณ์หูฟังคำกล่าวจากผู้ฟ้องคดีโดยสังเกตเห็นว่าผู้ฟ้องคดีทำข้อสอบไปแล้ว ๓ ข้อ รวมทั้งได้ทดลองฟังจากอุปกรณ์หูฟัง ปรากฏว่าไม่ได้ยินเสียงใด ๆ จึงได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปพบที่กองอำนวยการกลางภายหลังสอบเสร็จ และในเวลา ๑๒ นาฬิกา ผู้เกี่ยวข้องได้ทำการสอบสวนผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ฟ้องคดีเขียนรายละเอียดในบันทึกการยินยอมรับสภาพ (แบบ กสพท ๑๒) รวมทั้งกรรมการกองอำนวยการได้บันทึกในแบบฟอร์ม กสพท. ๓๑ ว่า “๘.๕๑ นาฬิกา ช่วงการสอบวิชาเฉพาะฉบับที่ ๑ พบผู้ฟ้องคดี ๑๐๐๕๘๕๔ นำ Air Pods เข้าห้องสอบและถูกพบโดยกรรมการคุมสอบให้ผู้เข้าสอบเซ็นรับทราบใน กสพท ๑๒ ซึ่งเด็กบอกว่าโทรศัพท์อยู่ที่อาคารสอบไม่ได้นำขึ้นห้องสอบ และพบว่าน่าจะเป็นจริง กรรมการคุมสอบแจ้งว่าสอบไปแล้วประมาณ ๓ นาที และทำข้อสอบไป ๓ ข้อ และฟังแล้วไม่มีเสียง” แต่กรรมการจากกองอำนวยการกลางมิได้ตรวจสอบว่าโทรศัพท์มือถือของผู้ฟ้องคดียังคงเปิดใช้งานอยู่หรือไม่ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีโดยคณะอนุกรรมการจัดสอบคัดเลือกฯ ได้พิจารณามีมติให้ตัดสิทธิผู้ฟ้องคดีในการตรวจให้คะแนนเฉพาะข้อสอบฉบับที่ ๑ ที่พบการกระทำผิด และคณะกรรมการอำนวยการฯ มีมติให้ความเห็นชอบการประกาศผลคะแนนวิชาเฉพาะ ในกรณีผู้ฟ้องคดีจะไม่ปรากฏคะแนนข้อสอบฉบับที่ ๑ โดยมีหมายเหตุว่า “ไม่พิจารณาให้คะแนนฉบับที่ ๑ เนื่องจากฝ่าฝืนระเบียบข้อปฏิบัติในการสอบคัดเลือกกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ประเทศไทย (กสพท) ระบบรับตรง (วิชาเฉพาะ) : กรณีนำอุปกรณ์อื่น ๆ ติดตัวเข้าห้องสอบ” ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนไม่มีเจตนาทุจริตในการสอบ เพียงแต่หลงลืมอุปกรณ์ชุดหูฟังเข้าไปในห้องสอบ และผู้ฟ้องคดีไม่ได้ประโยชน์จากการกระทำดังกล่าวเนื่องจากขณะนั้นชุดหูฟังไม่ได้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือแล้ว อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีได้ฝากชุดหูฟังไว้กับกรรมการคุมสอบตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นทำข้อสอบฉบับที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีเฉพาะส่วนที่ไม่ประกาศผลคะแนนสอบวิชาความถนัดแพทย์ ฉบับที่ ๑ ของผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจและประกาศผลการสอบดังกล่าวต่อไป

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีจัดตั้งขึ้นโดยได้รับการรับรองจากแพทยสภา ตามข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยกระบวนการพิจารณารับรองหลักสูตรและสถาบันผลิตแพทย์ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งตามข้อบังคับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยบทบาท หน้าที่ และการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๓๖ กำหนดให้คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนพิจารณาออกระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของกลุ่มสถาบัน รวมทั้งพิจารณาออบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้กับบุคคลหรือคณะบุคคลต่าง ๆ เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของกลุ่มสถาบัน สำหรับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ผ่านระบบรับตรง ประจำปี ๒๕๖๓ นั้น ปรากฏว่าได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสอบคัดเลือกฯ ขึ้น โดยกำหนดให้ มีอำนาจหน้าที่ในการออกระเบียบและข้อบังคับในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา และมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการสมัครสอบและการสอบให้ดำเนินการเป็นไปโดยเรียบร้อยและเป็นไปตามข้อบังคับ ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีโดยคณะกรรมการจัดการสอบคัดเลือกฯ ได้ออกข้อปฏิบัติในการสอบวิชาเฉพาะ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ระบบรับตรง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มาใช้บังคับรวม ๙ ข้อ กรณีจึงต้องถือว่าข้อปฏิบัติในการสอบวิชาเฉพาะดังกล่าวเป็นระเบียบหรือข้อบังคับที่ออกโดยผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและเป็นมาตรการที่ใช้ในการป้องกันการทุจริตในการสอบ ป้องกันการเอารัดเอาเปรียบผู้เข้าสอบรายอื่น และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการสอบ ดังนั้น หากผู้เข้าสอบรายใดกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อปฏิบัติดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมมีดุลพินิจในการลงโทษผู้เข้าสอบรายนั้นได้ อย่างไรก็ตาม การลงโทษดังกล่าวจะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและต้องได้สัดส่วนกับระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำในแต่ละกรณีด้วย

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า การกระทำผิดดังกล่าวเกิดจากการหลงลืมถอดอุปกรณ์หูฟังออกก่อนเข้าห้องสอบ เนื่องจากขณะเดินทางจากบ้านไปสถานที่สอบผู้ฟ้องคดีได้สวมใส่หูฟังที่เชื่อมต่อสัญญาณจากโทรศัพท์มือถือเพื่อฟังเพลงให้รู้สึกผ่อนคลายและมีสมาธิในการเข้าสอบ และเมื่อเดินทางมาถึงสถานีรถไฟฟ้า สถานีสยาม ซึ่งเป็นสถานีรถไฟฟ้าที่อยู่ใกล้สนามสอบ ผู้ฟ้องคดีได้ปิดเพลงจากโทรศัพท์มือถือทำให้เสียงเพลงเงียบลง แต่ไม่ได้ถอดหูฟังออก และระหว่างเดินทางจากสถานีรถไฟฟ้าดังกล่าวมายังตึกสอบ เมื่อไม่มีเสียงเพลงจึงทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่รู้สึกว่ามีหูฟังเสียบไว้ที่หูทั้งสองข้าง ประกอบกับขณะนั้นจิตใจของผู้ฟ้องคดีมีสมาธิจดจ่อกับวิชาที่จะเข้าสอบตลอดเวลา จึงทำให้หลงลืมว่ามีอุปกรณ์หูฟังไร้สายสวมติดอยู่กับหูทั้งสองข้าง



เห็นว่า ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวเมื่อได้พิจารณาประกอบกับภาพถ่ายของผู้ฟ้องคดี ในขณะที่สวมใส่อุปกรณ์หูฟัง (Air Pods) แล้วปรากฏว่า อุปกรณ์หูฟัง มีสีขาว ขนาด สูง ๔๐.๕๐ x กว้าง ๑๖.๕๐ x หนา ๑๘ มิลลิเมตร หรือสูง ๔.๐๕ x กว้าง ๑.๖๕ x หนา ๑.๘ เซนติเมตร ซึ่งถือว่ามีความใหญ่พอสมควร และผู้ฟ้องคดีได้ปิดบังใบหูทั้งสองข้าง เมื่อสวมใส่ อุปกรณ์หูฟังดังกล่าวไว้ที่หูทั้งสองข้างจะมีส่วนกั้นของหูฟังที่โผล่พ้นออกมาจากใบหูและยาว เลยติ่งหูออกมา ซึ่งทำให้บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นอุปกรณ์หูฟังดังกล่าวได้อย่างชัดเจน จึงเป็นการผิดวิสัยของบุคคลที่มีเจตนาทุจริตในการสอบจะสวมใส่อุปกรณ์หูฟังลักษณะดังกล่าว เข้าไปในห้องสอบเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สื่อสารกับบุคคลภายนอกสำหรับการทุจริตในการสอบ อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีสวมใส่อุปกรณ์หูฟังไว้ที่หูทั้งสองข้างซึ่งเป็นจุดที่อยู่นอกสายตาของผู้ฟ้องคดี ที่จะมองเห็น ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้สวมหน้ากากอนามัยเข้าห้องสอบตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เป็นเหตุให้สายยางยึดของหน้ากากอนามัย เหนียวรั้งใบหูของผู้ฟ้องคดีทั้งสองข้างอยู่ตลอดเวลา จนอาจทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่รู้สึกถึงความผิดปกติ ในการมีอุปกรณ์หูฟังติดอยู่กับหูทั้งสองข้าง ดังนั้น หากอุปกรณ์หูฟังดังกล่าวไม่มีเสียงใด ๆ ออกมาก็เป็นไปได้ที่ผู้ฟ้องคดีจะหลงลืมไปว่ายังคงสวมใส่อุปกรณ์หูฟังดังกล่าวอยู่ นอกจากนั้น หากจะพิจารณาในแง่มุมที่ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีความรู้ความสามารถและจะต้องสวมใส่อุปกรณ์หูฟัง เพื่อใช้ติดต่อกับบุคคลภายนอกในการช่วยทำข้อสอบ การที่ผู้ฟ้องคดีถูกกรรมการคุมสอบตรวจพบ และริบอุปกรณ์หูฟังภายหลังเข้าไปในห้องสอบเพียง ๖ นาที ของการสอบวิชาเฉพาะฯ ฉบับที่ ๑ ย่อมมีผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดีทั้งในด้านความรู้ความสามารถในการทำข้อสอบและในด้านจิตใจ ที่จะทำข้อสอบต่อไปให้ครบทั้ง ๓ ฉบับวิชา แต่ผลการสอบทั้ง ๓ ฉบับวิชา ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดี ยังคงสามารถทำข้อสอบต่อไปได้ตามปกติ โดยข้อสอบวิชาฉบับที่ ๑ ได้ ๕๖.๘๑๘๒ คะแนน ฉบับที่ ๒ ได้ ๕๗.๓๓๓๓ คะแนน และฉบับที่ ๓ ได้ ๕๑.๘๙๑๙ คะแนน รวม ๓ ฉบับ ได้ ๒๐๖.๐๔๓๔ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๓๐๐ คะแนน แสดงว่าการตรวจพบและริบอุปกรณ์หูฟัง ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อทั้งในด้านความรู้ความสามารถและในด้านจิตใจของผู้ฟ้องคดี อีกทั้ง เมื่อนำคะแนนวิชาเฉพาะดังกล่าวไปปรับสัดส่วนเป็นร้อยละ ๓๐ แล้วนำไปรวมกับคะแนนสอบ วิชาสามัญที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ โดยปรับสัดส่วนเป็นร้อยละ ๗๐ ปรากฏว่าคะแนนของผู้ฟ้องคดีสามารถผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาในวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า ซึ่งแสดงว่าผู้ฟ้องคดีมีความรู้ความสามารถเพียงพอที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในคณะแพทยศาสตร์ได้เอง จึงไม่มีมูลเหตุจูงใจให้ผู้ฟ้องคดีกระทำการทุจริตในการสอบแต่อย่างใด เมื่อประมวลเหตุผลดังกล่าวข้างต้นประกอบกันแล้ว กรณีจึงเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีมิได้มีเจตนา ทุจริตในการสอบ และมีได้จงใจกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อ ๕ ของข้อปฏิบัติในการสอบ วิชาเฉพาะฯ รวมทั้งมิได้ต้องการเอาเปรียบผู้เข้าสอบคนอื่น หากแต่การกระทำผิด

ของผู้ฟ้องคดีเกิดจากการหลงลืมถอดอุปกรณ์หูฟังออกก่อนเข้าห้องสอบเท่านั้น ฉะนั้น การลงโทษผู้ฟ้องคดีเท่ากับผู้กระทำความผิดที่มีเจตนากระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อปฏิบัติในการสอบวิชาเฉพาะฯ และมีเจตนาเอาเปรียบผู้เข้าสอบคนอื่น จึงเป็นการพิจารณาที่ไม่สมเหตุสมผล และเป็นการพิจารณาลงโทษผู้ฟ้องคดีโดยมิได้คำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำ กรณีจึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีตามใบรายงานผลสอบวิชาเฉพาะฯ ในส่วนที่ไม่ประกาศผลคะแนนฉบับที่ ๑ ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

อนึ่ง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกประกาศตามรายงานผลการสอบวิชาเฉพาะฯ โดยไม่ประกาศผลคะแนนฉบับที่ ๑ ของผู้ฟ้องคดี ถือว่าเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายอันมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ประกาศดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และหากผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีทุจริตหรือกระทำการที่ส่อไปในทางทุจริต ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมมีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จัดหาพยานหลักฐานต่าง ๆ รวมทั้งจัดหาพยานผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำการตามที่มิชอบกล่าวหาตามมาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อนำมาใช้เป็นข้อพิจารณาหรือข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจลงโทษผู้ฟ้องคดีตามข้อกล่าวหาดังกล่าว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เจ้าหน้าที่ของกองอำนวยการกลางได้สอบปากคำผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ฟ้องคดีเขียนรายละเอียดลงในบันทึกการยินยอมรับสภาพ (กสพท ๑๒) เท่านั้น โดยไม่ปรากฏว่ามีการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือจัดหาพยานหลักฐานใดเพิ่มเติม หรือขอให้พยานผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง อันเป็นการยืนยันว่าผู้ฟ้องคดีกระทำการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตในการสอบตามที่กล่าวอ้างดังกล่าว นอกจากนี้ ตามรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดการสอบคัดเลือกฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ยังปรากฏข้อเท็จจริงว่า คณะอนุกรรมการจัดการสอบคัดเลือกฯ มิได้ไม่พิจารณาให้คะแนนฉบับที่ ๑ ของผู้ฟ้องคดี โดยให้เหตุผลว่าผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการสอบวิชาเฉพาะฯ ข้อที่ ๕ ที่ระบุว่า “อนุญาตให้นำเฉพาะบัตรที่ใช้แสดงตนต่อกรรมการคุมสอบและนาฬิกาข้อมือชนิดเข็มใช้ดูเวลาเท่านั้นเข้าห้องสอบ กสพท. จะเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนให้แก่ผู้เข้าสอบ ได้แก่ ดินสอดำ B๒ และยางลบ” แสดงว่าคณะอนุกรรมการจัดการสอบคัดเลือกฯ มิได้มีข้อพิจารณาหรือข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตแต่ประการใด



นอกจากนี้ แม้ข้อปฏิบัติและกติกาในการสอบตามคดีนี้จะถือว่าเป็นข้อห้ามเด็ดขาด โดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาว่าผู้ฝ่าฝืนมีเจตนาทุจริตในการสอบ หรืออุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารเปิดใช้งานอยู่หรือไม่ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างก็ตาม แต่การลงโทษผู้ฝ่าฝืนข้อปฏิบัติและกติกาในการสอบดังกล่าวก็มีความจำเป็นที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องพิจารณาให้ได้สัดส่วนกับพฤติกรรมของการกระทำในแต่ละกรณีเช่นเดียวกัน และหากผู้ถูกฟ้องคดียังไม่มีบทลงโทษที่เหมาะสม กรณีก็เป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะต้องไปพิจารณากำหนดบทลงโทษเพิ่มเติมต่อไป พิจารณาให้เพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีตามใบรายงานผลสอบวิชาเฉพาะฯ ในส่วนที่ไม่ประกาศผลคะแนนฉบับที่ ๑ ของผู้ฟ้องคดี โดยอ้างในหมายเหตุท้ายประกาศว่า “ไม่พิจารณาให้คะแนนฉบับที่ ๑ เนื่องจากฝ่าฝืนระเบียบข้อปฏิบัติในการสอบคัดเลือกฯ กรณีนำอุปกรณ์อื่น ๆ ติดตัวเข้าห้องสอบ” ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่มีการออกประกาศดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร.๔๗/๒๕๖๔)

๑.๒ การขอรับทุนการศึกษา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิติต ตามข้อ ๓๑.๒ ของประกาศ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช ๒๕๔๘ เป็นเพียงการพิจารณาทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ไม่ใช่ คำสั่งทางปกครองที่จะต้องจัดให้มีเหตุผลตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แม้คำสั่งไม่ได้อ้างบทบัญญัติของกฎหมายในการออกคำสั่ง ก็ไม่ทำให้คำสั่งนั้นไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย

ในการพิจารณาทางปกครองกฎหมายระบุให้คู่กรณีต้องมาปรากฏตัว ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ แต่เนื่องจากในบางกรณีการพิจารณาทางปกครองอาจก่อให้เกิด ภาระหน้าที่หรือมีผลกระทบต่อคู่กรณี หรือบางกรณีในการพิจารณาทางปกครอง อาจเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดและขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน เพื่อให้เกิดการคุ้มครองสิทธิ ของคู่กรณีตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ จึงกำหนด ให้สิทธิแก่คู่กรณีในการนำบุคคลที่ตนไว้วางใจให้ช่วยในการปกป้องคุ้มครองสิทธิ ของตน ซึ่งได้แก่ ทนายความหรือที่ปรึกษาเข้ามาในการพิจารณาทางปกครองได้ การที่



คณะกรรมการสอบสวนวินัยนิตินัยไม่อนุญาตให้บิดาและญาติของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็น
ที่ปรึกษาเข้าร่วมในกระบวนการพิจารณาทางปกครองมิได้เป็นเงื่อนไข อันเป็นสาระสำคัญ
ของความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครอง แต่เป็นเพียงวิธีการในกระบวนการพิจารณา
ทางปกครองอย่างหนึ่งที่จะทำให้เกิดความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นเท่านั้น เมื่อตามคดีนี้
ผู้ฟ้องคดีเองก็อยู่ในฐานะที่จะให้ข้อเท็จจริงตามที่จริงและสามารถใช้สิทธิปกป้อง
ตนเองในกรณีที่เกิดขึ้นได้อยู่เองแล้ว ประกอบกับผู้ฟ้องคดีก็ได้ลงประเด็นในการ
ต่อสู้แก้ข้อกล่าวหา อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดียังได้ยอมรับว่าได้สแกนลายพิมพ์นิ้วมือแทนเพื่อน
นักศึกษาฝึกงานตามที่ถูกกล่าวหาจริง การที่คณะกรรมการสอบสวนวินัยนิตินัยไม่อนุญาต
ให้บิดาและญาติของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นที่ปรึกษาเข้าร่วมในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง
จึงไม่ได้มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของคำสั่งลงโทษทางวินัยแต่อย่างใด

เมื่อคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิตินัยพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้กระทำ
ความผิดกรณีประพฤติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นนิสิตฝึกงาน การกระทำความผิด
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัยอันเป็นการกระทำความผิด
วินัยนิตินัยตามข้อ ๓๐.๓ ของประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับ
ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ ดังนั้น การมีคำสั่งลงโทษ
ทางวินัยผู้ฟ้องคดี ให้พักการศึกษา ๑ ภาคการศึกษา ซึ่งเป็นการกำหนดบทลงโทษ
ผู้ฟ้องคดีเป็นไปตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดังกล่าว และตามประกาศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการฝึกงาน
และบทลงโทษนิสิตฝึกงานภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเป็นกรณีที่อยู่ภายใต้ดุลพินิจ
โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาต
ให้ไปฝึกงานที่บริษัท ท. จำกัด ในขณะที่ฝึกงานที่บริษัทดังกล่าว ผู้จัดการของบริษัทฯ
ได้มีหนังสือรายงานความประพฤติ นิสิตระหว่างฝึกงานมายังหัวหน้าหน่วยกิจการนิสิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ว่าผู้ฟ้องคดีมีความประพฤติไม่เหมาะสมในเรื่องของความตรงต่อเวลา
และความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้มีการสแกนลายพิมพ์นิ้วมือแทนนาย ว.
ซึ่งเป็นเพื่อนนักศึกษาฝึกงานด้วยกัน เป็นเหตุให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริง ผลการสอบสวนคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีและนาย ว.
กระทำความผิดทางวินัยและมีมติเห็นควรเสนอรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาภาพ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระทำผิดทางวินัยนิตินัย ต่อมา รองอธิการบดีฯ ได้มีคำสั่ง



แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการสอบสวนวินัยได้ทำการสอบสวนผู้ฟ้องคดีและนาย ว. ผู้ฟ้องคดีได้ให้การยอมรับว่าได้สแกนลายพิมพ์นิ้วมือแทนนาย ว. จริง คณะกรรมการสอบสวนวินัยเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้กระทำความผิดกรณีประพฤติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นนิสิตฝึกงานและนำมาซึ่งความเสียหายแก่ตนเองและมหาวิทยาลัย อันเป็นการกระทำความผิดวินัยนิสิต ข้อ ๓๐.๓ ของประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช ๒๕๔๘ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีให้พักการศึกษา ๑ ภาคการศึกษา ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ได้รับการวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำสั่งลงโทษทางวินัยและการพิจารณาอุทธรณ์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากกระบวนการสอบสวนไม่ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัยนิสิตและแก้ไขคำสั่งลงโทษทางวินัยนิสิตเฉพาะส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีพักการศึกษา ๑ ภาคการศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กรณีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนนิสิตตามคำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ ๘๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ นั้น คณะกรรมการดังกล่าวทำหน้าที่สอบสวนหาข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีการสแกนลายพิมพ์นิ้วมือแทนนาย ว. ซึ่งเป็นเพื่อนนักศึกษาฝึกงานด้วยกันตามที่ถูกกล่าวหาจริงหรือไม่ เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาดำเนินการต่อไป ยังมีใช่เป็นการพิจารณาดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดี จึงไม่จำเป็นต้องแต่งตั้งโดยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตตามข้อ ๓๑.๒ ของประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ ส่วนคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๒๒๒๓/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิต ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวจึงเป็นการดำเนินการตามข้อ ๓๑.๒ ของประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช ๒๕๔๘ แล้ว ซึ่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิตดังกล่าวเป็นเพียงการพิจารณาทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ไม่ใช่คำสั่งทางปกครอง ที่จะต้องจัดให้มีเหตุผลตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แม้คำสั่งดังกล่าวไม่ได้อ้างบทบัญญัติของกฎหมายในการออกคำสั่ง ก็ไม่ทำให้คำสั่งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ โดยที่การดำเนินการของคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิตเป็นเพียงขั้นตอนการพิจารณาทางปกครองเพื่อนำไปสู่การออกคำสั่งทางปกครองโดยผู้มีอำนาจเท่านั้น มิใช่เป็นผู้ออกคำสั่งทางปกครองที่จะต้องกระทำโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจในเรื่องนั้นตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ

